דָּמִים אֵינוֹ חַיָּב מִיתָה. וְאֵין בְּכָל חַיְבֵי מִיתוֹת שֶׁמַּכְמִינִין לוֹ (פי׳ מַזְמִינִים לוֹ בְּלִי יְדִיעָתוֹ) עֵדִים חוּץ מִזֶּה. וְכָל זֶה מִשּׁוּם חֲמְרַת עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁכָּל הַמּוֹדֶה בָּהּ כְּכוֹפֵר בְּכָל הַתּוֹרָה כֻּלָּהּ׳ (ספרי ראה ב). וְעַל הַהֶסְתָּה לְבַד חַיָּב אַפִּלּוּ הַמֵּסִית וְהַמּוּסָת לֹא עָבְדוּ עֲבוֹדָה זָרָה, דְּמֵסִית זֶה תָּפַשׂ אֲמָנוּתוֹ שֶׁל נָחָשׁ הַקַּדְמוֹנִי שֶׁהֵסִית אֶת חַוָּה וְגָרַם מִיתָה לָעוֹלָם וּלְעַצְמוֹ וְלָכֵן הוּא יָמוּת ה׳ יִתְבָּרַךְ יַצִּילֵנוּ.

סנהדרין סג: רמב״ם הל׳ עבודה זרה פ״ד, סה״מ ל״ת ט״ו, סמ״ג לאוין כ״ג, סמ״ק קי״ט.

מִצְוָה פֶּה

חֲגִיגַת הָרֶגֶל (מִצְוַת עֲשֵׂה ל״ו)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ לָחוֹג וְלַעֲלוֹת לַמִּקְדָּשׁ לָרֶגֶל בְּשָׁלֹשׁ רְגָלִים, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, יד) ׳שָׁלֹשׁ רְגָלִים תָּחֹג לִי בַּשָּׁנָה׳.

משנה הלכות

ועבדוהו חייב מיתה, ואם לא עבדוהו אף על פי שקיבלו ממנו פטור, והוא דין מחודש, אמנם המסית לעבוד את אחרים כיון שקבלו ממנו אף על פי שלא עבדוהו חייב מיתה[א].

שאר פרטים וכללים. אם המדיחים נשים אינם נדונים בעיר הנדחת[ב]. ונוהג דין זה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ובזמן שהסנהדרין דנין נידון בסקילה. וכל ההרחקות האלו בעבודה זרה וגודל עונשה הוא לטובתינו לבלתי ידח ממנו נדח, כי השם יתברך ב״ה אין בו לא קנאה ולא תחרות, אמנם הוא רוצה הוא להטיב לבריותיו, והמתפשט מאמונת ה׳ אינו ראוי לברכה אלא לקללה, ולכן הזהירנו מכל זה, ונאמין בו יתברך שמו ונהיה ראויים לקבל כל הטוב מאיתו יתברך. ועיין לקמן מצוה תס״ד.

פה) אופן קיום המצוה. קיום המצוה, שלש מצות נוהגות ברגל, חגיגה, ראיה, ושמחה[א], וטעון לינה בירושלים אף אם לא הביא קרבן[ג]. קרבן חגיגה מביא ביום טוב ראשון לשלמים[ד], ולא יפחות בה משתי כסף או יותר[ה].

פרטי דינים. השותפין מביאין קרבן אחד, ובלבד שיגיע לכל אחד שתי כסף[ו]. לא הקריב בראשון מקריב כל החג ואפילו ביום

יא. שם ה״ח. **יב.** שם פ״ד ה״ג. **פח) א.** רמב״ם הל׳ חגיגה פ״א ה״א. **ב.** תוס׳ ר״ה ה. ד״ה מה חג המצות טעון לינה, בשם ירושלמי. **ג.** רמב״ם שם ה״א וה״ה. **ד.** שם הי״א. **ה.** טורי אבן חגיגה דף ו׳, הובא במנחת חינוך.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁנִּצְטַוִּינוּ לַעֲלוֹת לְבֵית הַמִּקְדָּשׁ עִם קָרְבָּן, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (שמות שם טו) 'וְלֹא יֵרָאוּ פָנַי רֵיקָם', וְאַף עַל פִּי שֶׁהַגּוּף הוּא הַנֶּהֱנֶה מֵאוֹתָהּ הָאֲכִילָה, מִכָּל מָקוֹם עִקַּר הַהֲנָאָה לַנְּשָׁמָה שֶׁתִּתְחַזֵּק לְהַרְאוֹת פְּעֻלּוֹתֶיהָ בַּגּוּף עַל יְדֵי שֶׁתִּתְעַדֵּן וְתִתְעַנֵּג הַנֶּפֶשׁ בְּשַׁבָּתוֹת וְיָמִים טוֹבִים בַּאֲכִילָה וְשִׂמְחָה שֶׁל מִצְוָה מִשְּׁלָמִים וְקָרְבַּן חֲגִיגָה. וְהָאֱמֶת שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ אֵין צָרִיךְ דָּבָר מִיָּדֵינוּ כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (תהלים נ, יב) 'אִם אֶרְעַב לֹא אֹמַר לָךְ', מִכָּל מָקוֹם בִּדְמְיוֹן נַפְשֵׁנוּ אֲנַחְנוּ רוֹאִים כְּאִלּוּ נַעֲמֹד לְפָנָיו, וְהָאֱמֶת שֶׁהַנְּפָשׁוֹת קְרוֹבוֹת אֶל הַטּוֹב בַּמָּקוֹם הַהוּא יוֹתֵר מִכָּל שְׁאָר הַמְּקוֹמוֹת (חינוך).

חגיגה ז. רמב"ם הל' חגיגה פ"א, סה"מ מ"ע נ"ב, סמ"ג עשין רכ"ז, יראים קכ"ו.

משנה הלכות

טוב אחרון שהוא שמיני עצרת, ושבועות יש לו תשלומין כל שבעה כחג המצות[ו]. עבר הרגל ולא חג אינו חייב באחריותו, והוי מעוות שלא יוכל לתקון[ז]. הקריב קרבן חגיגה בערב יום טוב ואכלה ביום טוב, נחלקו הראשונים אי יוצא בה (עיין בספרי שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' ר"ח מירושלמי). באה מן החולין או ממעות מעשר שני המעורבות עם מעות חולין[ח]. יש לו אוכלים הרבה מצוה להקריב הרבה קרבנות[ט].

הנדחין והפטורים. חל יום טוב ראשון בשבת אין חגיגה דוחה שבת, ויש לו תשלומין[י]. ואינו דוחה את הטומאה[יא]. ואלו הפטורים מזה, נשים ועבדים טומטום ואנדרוגינוס חרש ואילם שוטה וקטן, וסומא אפילו בעין אחת, וחיגר אפילו ברגל אחת, זקן וחולה, וענוג שאינו יכול להלוך יחף בלי מנעלים ובלי משענת, וטמא וערל[יב]. חציו עבד וחציו בן חורין מחלוקת הפוסקים[יג]. לא היה ראוי בראשון פטור מן התשלומין[יד]. קטן שהגדיל בתוך הרגל נראה דפטור מן הקרבן דלא היה ראוי ביום ראשון. ודעת הריטב"א [סוכה מז: ד"ה רגל] דקטן שהגדיל תוך הרגל של סוכות חייב לחוג בשמיני עצרת. הדר בחוץ לארץ פטור מן הראיה [תוס' פסחים ג: ד"ה מאליה], והרמב"ם לא הביא דין זה, ועיין משנה למלך הל' קרבן פסח [פ"א ה"א].

כללים. נוהג בזמן הבית ועובר עליה, ונראה בעזרה ביום ראשון של חג ולא הביא קרבן ביטל עשה זו, ואקרבן ראיה עובר גם בלאו. ואינו לוקה עליו שהרי לא עשה מעשה.

ו. רמב"ם שם ה"ז. ז. רמב"ם שם ה"ו. ח. רמב"ם שם פ"ב ה"ח. ט. רמב"ם שם פ"א הי"א. י. רמב"ם שם ה"ח וה"ד. יא. רמב"ם שם ה"ח. יב. רמב"ם שם פ"ב ה"א. יג. רמב"ם וראב"ד שם. יד. רמב"ם שם ה"ה.

מִצְוָה פט

לֹא תִזְבַּח עַל חָמֵץ דַּם זִבְחִי (לֹא תַעֲשֶׂה נ"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לִשְׁחֹט הַפֶּסַח וַעֲדַיִן חָמֵץ בִּרְשׁוּתֵנוּ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, יח) 'לֹא תִזְבַּח עַל חָמֵץ דַּם זִבְחִי', וְאֵיכָא דְּיָלֵיף לָהּ מִקְּרָא דְּ'לֹא תִשְׁחַט עַל חָמֵץ דַּם זִבְחִי' (בפר' כי תשא, שמות לד, כה).

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁשְּׁחִיטַת הַפֶּסַח זְמַנּוֹ קָצָר, וְיִהְיוּ כָּל יִשְׂרָאֵל טְרוּדִים בִּשְׁחִיטַת הַפֶּסַח, עַל כֵּן יֵשׁ חֲשָׁשׁ שֶׁמָּא יִתְרַשְּׁלוּ לְבַעֵר הֶחָמֵץ שֶׁזְּמַן אִסּוּרוֹ מֻחָצוֹת וְאֵילָךְ, וּלְפִיכָךְ צִוָּה הַכָּתוּב שֶׁלֹּא יִשְׁחֲטוּ אֶת הַפֶּסַח עַד שֶׁיִּתְבַּעֵר הֶחָמֵץ. גַּם כִּי קְבִיעַת זְמַן בְּכָל הָעִנְיָנִים הוּא קִיּוּם עֲשׂוֹיָתָן, וְעַל כֵּן צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁנַּעֲשֶׂה עִנְיָנֵינוּ בְּסֵדֶר וּבְקְבִיעוּת זְמַן לְכָל דָּבָר, וְלֹא תָּבוֹא עֵרוּב זְמַן מִצְוָה זוֹ בִּגְבוּל חֲבֶרְתָּהּ (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז הֶחָמֵץ הוּא רֶמֶז לַיֵּצֶר הָרָע, מִלְּשׁוֹן 'מְעַוֵּל וְחוֹמֵץ' (תהלים עא, ד), **וְהוּא** יוֹרֵד וּמַסְטִין וְעוֹלֶה וּמְקַטְרֵג (עיין ב"ב טז.). **וְהוּא בָּא לְהַפְרִיד, וְהַפֶּסַח שֶׁהוּא**

משנה הלכות

פט) גדרי הלאו. השוחט את הפסח קודם חצות פסול אפילו אין לו חמץ[א]. השוחט את הפסח והיה לשוחט או לזורק דמו או למקטיר חלבו או לאחד מבני החבורה ששחטו עליו את הפסח כזית חמץ ברשותו חייב השוחט מלקות, וכן הזורק, וכן המקטיר[ב].

הפטורים. היה חמץ לאחד מבני חבורה עובר, ואינו לוקה מפני שאין בו מעשה[ג]. היה לו חמץ פחות מכזית אינו לוקה, ביטל חמצו קודם זמן איסורו אינו עובר[ד].

והשאגת אריה הקשה בסי' ע"ז דהיכי לוקין על לאו זה, הא מצי למימר דכבר ביטל החמץ והוי התראת ספק, ועיין פני יהושע גיטין י"ז בסוגיא שמא יחפה, ובשו"ת בית שערים לכ"ק זקיני מרן זצ"ל יורה דעה ק"ח, ובספרי שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' קפ"ה יישבתי בעזרת השי"ת דלא הוה התראת ספק.

כשרות הקרבן. עבר ושחט הפסח על החמץ הפסח כשר[ה]. נתנבלה בשחיטה והיה לו חמץ או שחט בחוץ עובר משום שחוטי

פט) א. רמב"ם הל' קרבן פסח פ"א ה"ד. **ב.** שם ה"ה. **ג.** מנחת חינוך מצוה פט, ע"פ תוס' פסחים סג: ד"ה או לאחד, דלא כחינוך ושאר ראשונים. **ד.** מנחת חינוך שם. **ה.** רמב"ם שם.

שְׁלָמִים הוּא מִלְּשׁוֹן שָׁלוֹם שֶׁבָּא לְהַשְׁלִים (תנחומא צו ד), וְאִם כֵּן אֵיךְ יְחֻבְּרוּ יַחַד בְּזִמַּן אֶחָד. עַל כֵּן צִוָּה לְבַעֵר הֶחָמֵץ, וְאַחַר כָּךְ יָבוֹא עוֹשֶׂה הַשָּׁלוֹם שֶׁהוּא הַפֶּסַח וְכָל עִנְיָנָיו. וּבָזֶה תָּבִין לָמָּה אָמַר 'דַּם זִבְחִי' וְלֹא אָמַר לֹא תִשְׁחַט הַפֶּסַח, כִּי הַדָּם הוּא הַזֶּבַח, וְהַקְרָבַת הָאֵמוּרִים הוּא עוֹשֶׂה שָׁלוֹם.

פסחים סג: רמב"ם הל' קרבן פסח פ"א, סה"מ ל"ת קט"ז, סמ"ג לאוין שמ"ז, יראים ת"ו.

מִצְוָה צ

לֹא יָלִין חֵלֶב חַגִּי עַד בֹּקֶר (לא תעשה נ"ד)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהָנִיחַ לָלוּן אֵמוּרֵי פֶּסַח עַד בֹּקֶר, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, יח) 'וְלֹא יָלִין חֵלֶב חַגִּי עַד בֹּקֶר', וְנֶאֱמַר (שמות לד, כה) 'לֹא יָלִין לַבֹּקֶר זֶבַח חַג הַפָּסַח'. וּבִכְלַל הַפֶּסַח גַּם שְׁאָר אֵמוּרֵי קָדָשִׁים.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁלֹּא יָלִין הָאֵמוּרִים עַד בֹּקֶר שֶׁמָּא יַסְרִיחוּ וְאֵיכָא בְּזָיוֹן קָדָשִׁים, וּמִטַּעַם זֶה צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִשְׁרֹף הַנּוֹתָר, שֶׁלֹּא לָבוֹא לִידֵי בְּזָיוֹן. גַּם כִּי בְּשַׂר הַקָּרְבָּן רָאוּי לְהַקְרִיבוֹ סָמוּךְ לַשְּׁחִיטָה בִּזְמַנּוֹ הַקָּבוּעַ אֲלֵיו, וְהַמַּעֲבִיר הַמּוֹעֵד נִרְאֶה כְּמִתְיָאֵשׁ וּמַשְׁלִיךְ אֶת הַדָּבָר אַחַר גַּוּוֹ, וְאֵינֶנּוּ מִתְעוֹרֵר בְּכַוָּנוֹתָיו אֶל הָעֲבוֹדָה יָפֶה, וְנִרְאֶה כְּמֵסִיחַ דַּעְתּוֹ מִן הַקֹּדֶשׁ,

משנה הלכות

חוץ וגם משום חמץ (שעה"מ ומנחת חינוך) וצ"ע. וכתבו קצת האחרונים ז"ל דהחמץ צריך להיות דוקא בירושלים ולא חוצה[1], וכבר הארכתי בספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ב סימן כ"ו וכ"ז) דאפילו בסוף העולם[2]. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות דאשה כשרה לשחיטת קדשים, אבל אשה שזרקה או הקטירה פטורה מלאו זה, דלאו בת הקרבה היא.

צ) הגדרת האיסור. המניח אימורי פסח בעזרה, והוא הדין אימורי שאר קדשים, ולא הקטירם קודם שיעלה עמוד השחר עובר בלאו[א]. אם לנו בראשו של מזבח לא נפסלו בלינה ואינו עובר עליהם אפילו ימים רבים, דאין לינה מועלת בראשו של מזבח (עיין בספרי שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' ר"ב ר"ג)[ב], גם במשלה בהן אור ברובן או

ו. עיין בזה גם בירושלמי פסחים פ"ה ה"ד. **ז.** וע"ע במשנה הלכות למס' פסחים סג. **צ) א.** רמב"ם הל' קרבן פסח פ"א ה"ז, וחינוך מצוה צ. **ב.** וע"ע במשנה הלכות לפסחים נט.

וּמִפְּנֵי כָּךְ נִפְסָלִין (חינוך). גַּם לְזָרִז הַמְזֹרָזִים שֶׁלֹּא לְהוֹתִיר. וּלְפִי שֶׁכָּל יוֹם יֵשׁ לוֹ מַלְאָךְ מְיֻחָד הַמּוּעָל בּוֹ, לְפִיכָךְ אֵין לְהוֹתִיר מִזֶּה עַל זֶה שֶׁנִּרְאֶה כִּמְזַמְּנוֹ עַל הַשִּׁירַיִם וְהַנּוֹתָר, דּוּמְיָא דְּאֵין יוֹם טוֹב מֻכִּין לַחֲבֵרוֹ (ביצה יז.).

פסחים כט: רמב"ם הל' קרבן פסח פ"א, סה"מ ל"ת קט"ז, סמ"ג לאוין שמ"ח.

מִצְוָה צא

מִצְוַת בִּכּוּרִים (מִצְוַת עֲשֵׂה ל"ז)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ לְהָבִיא בִּכּוּרִים לַמְּקֻדָּשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, יט) 'רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ תָּבִיא בֵּית ה' אֱלֹקֶיךָ'.

משנה הלכות

מקצתן, ועיין רמב"ם הל' פסולי המוקדשין[ג] שפסק דלינה מועלת בראשו של מזבח, על כל פנים הוא מחלוקת אי קיימא לן מועיל או לאו. עבר והלין עובר גם בעשה ד'כל הלילה עד הבוקר' לבד מהלאו, עיין בחגיגה י:[ד].

שבת ויו"ט. ומצוה להקריבם ביום אפילו בשבת, כגון אימורי התמיד או ערב פסח שחל בשבת, אף שיכול להקריבן כל הלילה דחלבי שבת קרבין ביום טוב, מכל מקום גדולה מצוה בשעתה[ה]. חל ערב פסח בחול אין קרבין בלילה דחלבי חול אין קרבין ביום טוב וכל שכן בשבת[ו]. ואם משלה בהן האור מערב שבת יקריבו אפילו בשבת ויום טוב[ז]. ונחלקו האחרונים באברים שעלו בשבת אם ירדו, עיין משנה למלך הל' תמידין ומוספין פ"א ה"ז, ובמשנה הלכות הנ"ל (סי' רד).

שאר פרטים. ונוהג לאו זה בזמן הבית, והעובר עליו אינו לוקה משום דאין בו מעשה. קומץ שנתפגל מקצתו בארץ ומקצתו משלה בו האור יעלה כולו[ח].

צא) הפרשת ביכורים. קיום המצוה, אדם נכנס בתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה או אשכול ענבים שביכרו, קושרן בגמי ואומר הרי אלו ביכורים, והם נעשים ביכורים במחובר משקרא להם שם. לא הפרישם במחובר מפרישם אחר שנתלשו[א].

העלאתם. ולא יעלהו יחיד, אלא כל העיירות שבמעמד מתכנסין לעירו של מעמד שנאמר (משלי יד, כח) 'ברוב עם הדרת מלך', ולנים ברחובה של עיר מפני הטומאה שבבתים. בשחר הממונה אומר 'קומו ונעלה ציון אל ה' אלקינו'[ב]. שור הולך לפניהם וקרניו מצופין זהב ועטרה של זית בראשו, והחליל מכה לפניהם וקורין בדרך 'שמחתי

ג. פ"ג הי"א. **ד.** עיין מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ד ה"ג. **ו.** רמב"ם הל' קרבן פסח שם ה"ח. **ז.** עיין תוס' יומא מו. ד"ה אבל, משנה למלך הל' מעשה הקרבנות שם. **ח.** רמב"ם הל' פסולי המוקדשין פ"ג ה"ז. **צא) א.** רמב"ם הל' ביכורים פ"ב הי"ט. **ב.** ע"פ ירמיה לא, ה.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּדֵי לִקְבֹּעַ בְּנַפְשֵׁנוּ שֶׁהַכֹּל מֵאִתּוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, וְאֵין הַתְּבוּאוֹת וְהַפֵּרוֹת בְּכֹחַ שׁוֹרֵי, וְלֹא בְּרֹב הִשְׁתַּדְּלוּת וְיִגִיעָה, אֶלָּא הַכֹּל מֵאִתּוֹ יִתְבָּרַךְ אֲשֶׁר יִשְׁלַח בְּרָכָה בְּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כְּשֶׁנִּשְׁמַע לְמִצְוֹתָיו. וְלָכֵן צִוָּה לְהָבִיא רֵאשִׁית הַפְּרִי לַמִּקְדָּשׁ וּלְהַנִּיחוֹ לִפְנֵי ה' לְהוֹרוֹת כִּי הַפֵּרוֹת וְכָל הַטּוֹבוֹת מֵאִתּוֹ יָבוֹאוּ, וְעַל יְדֵי זֶה נִהְיֶה רְאוּיִים לִבְרָכָה וְיִתְבָּרְכוּ הַפֵּרוֹת וְתִתְחַזֵּק הָאֱמוּנָה (חינוך).

תרומות פי"א מ"ג, ביכורים פ"א ופ"ג, ב"ב כו: רמב"ם הל' ביכורים מפ"ב עד פ"ה, סה"מ מ"ע קכ"ה, סמ"ג עשין קל"ט.

משנה הלכות

באומרים לי בית ה' נלך[ד]. הגיעו קרוב לירושלים עטרו ביכוריהן, והפחות והסגנין והגזברים יוצאין לקראתם מירושלים, נכנסו לירושלים קוראין 'עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים'[ה]. בעלי אומנות שבירושלים עומדים מפניהם ושואלין בשלומם[ו]. הגיעו להר הבית, כל אחד נוטל את סלו על כתפו ואומרים 'הללויה הללו א-ל בקדשו' וגו' עד 'כל הנשמה'[ז], הגיעו לעזרה דיברו הלויים שיר 'ארוממך ה' כי דיליתנו'[ח].

חיובי המביאם. והמביא ביכורים טעון לינה בירושלים, שנאמר (דברים טז, ז) 'ופנית בבוקר והלכת לאהליך'[ט]. נמצאת הביכורים טעון שבעה דברים הבאת מקום, וכלי, קריאה, וקרבן, ושיר, ותנופה, ולינה[י].

אישים ופירות הפטורים. האפטרופסין והעבד והשליח, האשה והטומטום והאנדרוגינוס מביאין ואינם קורין[יא]. ביכורים אינו נוהג אלא בשבעה מינים חטים, ושעורים, ענבים, תאנים, רימונים, זיתים, ותמרים[יב]. אין מביאין משקין חוץ מזיתים וענבים בלבד, שנאמר (דברים כו, ב) 'פרי האדמה'[יג]. ואינו נוהג אלא בארץ ישראל, ומדרבנן בערי סיחון ועוג[יד].

שאר פרטים. ומהתורה אין להם שיעור, ומדרבנן צריך להפריש אחד משישים, הרוצה לעשות כל שדהו ביכורים עושה[טו]. הקרובין לירושלים מביאין פירותיהן לחין, והרחוקין יבשין[טז]. ואין מביאין מחדש על ישן, ומישן על חדש[יז]. ואינו מביא אלא מקרקע שלו[יח]. קונה אילן אינו מביא, קונה קרקעו עמו מביא[יט]. וזמנם מעצרת עד חנוכה[כ]. והעובר ולא הביא ביטל עשה זו.

ג. ע"פ משלי יד, ד. **ד.** פסוק בתהלים קכב, א. **ה.** רמב"ם שם פ"ד הט"ז. [והוא פסוק בתהלים שם ב]. **ו.** רמב"ם שם הי"ז. **ז.** תהלים קנ, א-ו. **ח.** רמב"ם שם. [והוא פסוק בתהלים ל, ב]. **ט.** רמב"ם שם פ"ג הי"ד. **י.** רמב"ם שם. **יא.** רמב"ם שם פ"ד ה"ב. **יב.** רמב"ם שם פ"ב ה"ב. **יג.** רמב"ם שם ה"ד. **יד.** רמב"ם שם ה"א. **טו.** רמב"ם שם הי"ז. **טז.** רמב"ם שם ה"ה. **יז.** רמב"ם שם ה"ז. **יח.** רמב"ם שם ה"י. **יט.** רמב"ם שם הי"ג. **כ.** רמב"ם שם ה"ו.

מִצְוָה צב

דִּינֵי בָּשָׂר בְּחָלָב (לֹא תַעֲשֶׂה נ"ה)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לְבַשֵּׁל בָּשָׂר בְּחָלָב, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, יט) 'לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ'. וּבָא הַפֵּרוּשׁ בָּזֶה דְּלָאו דַּוְקָא גְּדִי אֶלָּא כָּל בָּשָׂר בַּמַּשְׁמָע.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כָּתַב הָאֶבֶן עֶזְרָא (שמות שם) דְּאֵין לָנוּ לְבַקֵּשׁ מַה טַּעַם אִסּוּרוֹ כִּי נֶעְלַם מֵעֵינֵי הַנְּבוֹנִים, וְאוּלַי הָיָה כִּי אַכְזְרִיּוּת לֵב הוּא לְבַשֵּׁל הַגְּדִי עִם חֲלֵב אִמּוֹ כְּדֶרֶךְ 'וְשׁוֹר אוֹ שֶׂה אֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ לֹא תִשְׁחֲטוּ' (ויקרא כב, כח), גַּם 'לֹא תִקַּח הָאֵם עַל הַבָּנִים' (דברים כב, ו). וְאוּלַי כִּי הַוָּלָד בִּמְעֵי אִמּוֹ נִזּוֹן מִדַּם הָאֵם, וּכְשֶׁנּוֹלַד, דָּם נֶעְכַּר וְנִתְהַפֵּךְ וְנַעֲשָׂה חָלָב, וְהֶחָלָב הוּא הַמָּזוֹן שֶׁהֶחֱיָה אֶת הַוָּלָד, לָכֵן לֹא רָאוּי שֶׁיִּתְבַּשֵּׁל בְּחָלָב. וְהָרַמְבַּ"ם (מו"נ ח"ג פמ"ח) כָּתַב כִּי הָיוּ עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה יַעַבְדוּהָ כְּמַעֲשֵׂה תַּעֲרוֹבוֹת. עוֹד אָמְרוּ

משנה הלכות

צב) האיסור מדאורייתא ומדרבנן. המבשל בשר בהמה טהורה עם חלב, אם יש משניהם כזית כאחד לוקה והמאכל אסור בהנאה, ואפרו אסור בהנאה, וטעון קבורה[א]. בשר חיה ועוף בחלב אסור מדרבנן ומותרין בבישול ובהנאה[ב]. שליל שבשלו בחלב חייב[ג]. המבשל בחלב שחוטה בחלב זכר בחלב בהמה טמאה פטור, המבשל במי חלב פטור (סמ"ק), בשר נבלה שבשלן בחלב חייב על בישולו, ואינו לוקה על אכילתו שאין איסור בשר בחלב חל על איסור נבילה[ד]. המבשל שליא ועצמות גידין עיקרי קרניים וטלפיים הרכים פטור[ה]. המבשל חצי שיעור אסור מהתורה[ו]. דם שבשלו בחלב פטור[ז].

גדר בישול. שיעור הבישול כל שנפל לכלי ראשון אסור בהנאה מהתורה, ולהפרי חדש[ח] צריך להתבשל כמאכל בן דרוסאי, והפרי מגדים[ט] הסכים לו לענין מלקות, ולאכילה כדעת שאר פוסקים. בישל חלב עם בשר ואין בו בנותן טעם בטל האיסור, מכל מקום הבשר שנפל אם מכירו אסור, ועבר אבישול, עיין כרתי ופלתי ומנחת חינוך. המבשל בחמי טבריה והמעושן בבשר בחלב

צב) א. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ט ה"א. **ב.** שם ה"ג-ד, יו"ד סי' פ"ז ס"ג. **ג.** רמב"ם שם ה"ז, יו"ד שם ס"ז. **ד.** רמב"ם שם ה"ו, יו"ד שם ס"ו. **ה.** רמב"ם שם ה"ז, יו"ד שם ס"ז. **ו.** מנחת חינוך. **ז.** רמב"ם שם ה"ו, יו"ד שם ס"ו. **ח.** ביו"ד סי' פ"ז ס"ג. **ט.** פתיחה להל' בשר בחלב.

כִּי מַזִּיק לַגּוּף וּמוֹלִיד שְׁחִין רַע. עוֹד אָמְרוּ שֶׁעַל יְדֵי תַּעֲרוֹבוֹת נַעֲשֶׂה הַכִּשּׁוּף, וְהֵוִי כְּעֵין כִּלְאַיִם וְשַׁעַטְנֵז. וַעֲדַיִן צְרִיכִים אָנוּ לְמוֹדָעִי כִּי נָעְלָם הוּא, לְבַד מִדִּבְרֵי הַקַּבָּלָה (חינוך).

קידושין נז: רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ט, סה"מ מל"ת קפ"ו, סמ"ג לאוין ק"מ קמ"א, יראים קמ"ח, סמ"ק קע"ו, יורה דעה סי' פ"ז.

מִצְוָה צג

לֹא תִכְרֹת לָהֶם בְּרִית (לֹא תַעֲשֶׂה נ"ו)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא נִכְרֹת בְּרִית עִם אֶחָד מִשִּׁבְעָה עַמָּמִים, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, לב) 'לֹא תִכְרֹת לָהֶם וְלֵאלֹהֵיהֶם בְּרִית'. וְאִיכָּא דְּיָלֵיף לָהּ מִקְּרָא דְּ'לֹא תִכְרֹת לָהֶם בְּרִית' (בפר' ואתחנן, דברים ז, ב).

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁלֹּא לֶאֱהֹב וְלֹא לְהִתְחַבֵּר בְּאֵיזֶה אֹפֶן שֶׁהוּא, אֶלָּא לְהִתְרַחֵק מֵהַכּוֹפְרִים שֶׁהָיוּ מַחֲזִיקִין בְּאַרְצֵנוּ טֶרֶם בּוֹאֵנוּ שָׁמָּה, וְלִהְיוֹתֵנוּ מִתְרַחֲקִים מֵהָעֲבוֹדָה זָרָה כְּדֵי שֶׁלֹּא נִלְמַד מִמַּעֲשֵׂיהֶם הָרָעִים.

משנה הלכות

אסור ואין לוקין עליו[י]. מלוח וכבוש דכמבושל דמי מכל מקום אין בו איסור בישול[יא].

שאר פרטים. חלב בת פקועה אסור מהתורה אף דכשחוטה הוא (נודע ביהודה תנינא יו"ד סימן ל"ו)[יב]. ואף דבתורה כתיב גדי זה כולל כל מיני בהמה[יג] (עיין שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' קע"ב). ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. ועבר ובישל ואכל לוקה שתיים, ואינו לוקה אהנאה אף שהוא בלאו[יד].

צג) באיזה אומות נוהג. דעת הרמב"ם[א] שזו אזהרה בכל האומות שלא לכרות להם ברית, כלומר לעשות עמהם שלום ולהניח אותם לעבוד עבודה זרה כמו שהם, אלא יחזרו מעבודתם או ילכו מארצינו,

י. רמב"ם שם ה"ו, יו"ד שם ס"ו, ועיין פרי חדש ומנחת חינוך. **יא.** יו"ד שם ט"ז סק"א. **יב.** הובא במנחת חינוך ובפתחי תשובה ס"ק י"ד, ועיין שם דעת שאר אחרונים. **יג.** רמב"ם שם ה"ב יו"ד שם ס"ב. **יד.** רמב"ם שם ה"א, ועיין פתחי תשובה ס"ק ב'. **צג) א.** הל' עכו"ם פ"י ה"א, הל' מלכים פ"ו ה"א, פ"ח ה"ט, ועיין מנחת חינוך.

וְאֵלּוּ הַז' עֲמָמִין הָיוּ עִקַּר עֲבוֹדָה זָרָה וְיסוֹדָהּ הָרִאשׁוֹן, וְלָכֵן נֶעֱקְרוּ מֵאַרְצֵנוּ. וַאֲנַחְנוּ נִצְטַוֵּינוּ לְשָׁרֵשׁ אַחֲרֵיהֶם וּלְאַבֵּד זִכְרָם לְעוֹלָם, וּכְמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה (דברים שם) 'הַחֲרֵם תַּחֲרִים אֹתָם' (חינוך), וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁלֹּא נִכְרֹת לָהֶם בְּרִית, כִּי הוּא רוֹמֵז לְמַעֲלָה בִּבְרִית שָׁלוֹם, וְהַכּוֹרֵת בְּרִית לְעוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה כְּאִלּוּ מְחַבֵּר אֵל אַחֵר לַבְּרִית הַנִּזְכָּר, וּמַעֲשָׂיו גּוֹרְמִין שֶׁיַּשְׁפִּיעַ בְּאֵל אַחֵר חַס וְשָׁלוֹם.

רמב"ם הל' עכו"ם פ"י, והל' מלכים פ"ו, סה"מ ל"ת מ"ח, סמ"ג לאוין מ"ז, יראים פ"ז.

משנה הלכות

ובשעת מלחמה מצוה להורגם, ושלא בשעת מלחמה אסור להרוג אף מז' עממין. אמנם דעת שאר פוסקים[ב] לחלק בין ז' עממין לשאר עובדי עבודה זרה, ואם אינם עובדי עבודת אלילים אינו נוהג לאו זה. ודעת הרמב"ם[ג] שצריך לקבל עליהם ז' מצות בני נח שנתחייבו בהם.

דעת הרמב"ם בחזרו מעבודתם. ודע דהרמב"ם בהל' עבודה זרה (פ"י ה"א) כתב 'אין כורתין ברית לז' עממין כדי שנעשה עמהן שלום ונניח אותם לעבוד עכו"ם שנאמר 'לא תכרות להם ברית' אלא יחזרו מעבודתם או יהרגו', משמע שכשחזרו מעבודתם אסור להרגם. אמנם בהל' מלכים (פ"ה ה"ד) כתב 'מצות עשה להחרים שבעה עממין שנאמר 'החרם תחרימם', וכל שבא לידו אחד מהם ולא הרגו עובר בלא תעשה', משמע דבז' עממין מצוה להורגן לעולם, אפילו חזרו מעבודתם, דלא חילק בין חזרו או לא. ומה שנראה בזה בס"ד דמה שכתב הרמב"ם בהל' עבודה זרה (שם) שאם חזרו מעבודתם מקבלים אותם אפילו בז' עממין, כוונתו רק שאם היו חוזרין אז בזמן יהושע והשלימו אז היו מקבלין אותם, אבל אחר שלא השלימו אז שוב אין מקבלין אותן לעולם ומצוה להורגם בכל עת. ובזה מדוקדק לשון הרמב"ם ז"ל בהל' מלכים (פ"ו ה"ד) 'אבל שבעה עמים ועמלק שלא השלימו אין מניחים מהם נשמה', ועיין בהשגות שם. ונראה דבכיון דייק הרמב"ם ז"ל 'שלא השלימו', כלומר שלא השלימו כבר, מעתה אין מניחין מהם נשמה ומצוה להחרימם, ודו"ק כי קצרתי[ד].

כללי המצוה. נוהג דין זה כשידינו תקיפה על העכו"ם מצוה להורגם, ולענין ש'לא תכרות להם ברית' נוהג לעולם.

ב. סמ"ג וראב"ד. **ג.** הל' מלכים פ"ט. **ד.** ועיין במנחת חינוך שנתקשה בזה.

מִצְוָה צד

שֶׁלֹּא לִשְׁכֹּן עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה בְּאַרְצֵנוּ (לֹא תַעֲשֶׂה נ"ז)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהוֹשִׁיב עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, לג) **'לֹא יֵשְׁבוּ בְּאַרְצְךָ פֶּן יַחֲטִיאוּ אֹתְךָ לִי'.**

שֹׁרֶשׁ הַמִּצְוָה. וְהַטַּעַם מְבֹאָר בַּתּוֹרָה שֶׁלֹּא נִלְמֹד מִמַּעֲשֵׂיהֶם חַס וְשָׁלוֹם כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב 'פֶּן יַחֲטִיאוּ אֹתְךָ לִי' (חינוך). כִּי הֵם אֲשֶׁר הִרְבּוּ אַשְׁמָה וּמְשֻׁקָּעִים בַּעֲבוֹדָה זָרָה וְכָל מִינֵי תּוֹעֵבוֹת מְשֻׁנִּים קַדְמוֹנִיּוֹת לְהַכְעִים לְיוֹצֵר כֹּל בָּרוּךְ הוּא וּבָרוּךְ שְׁמוֹ בְּכָל תּוֹעֲבוֹתָם אֲשֶׁר שָׂנֵא. שֶׁאִם יֵשְׁבוּ בְּאַרְצְךָ יַעֲשׂוּ אֶתְכֶם חַטָּאִים כְּמוֹתָם, וּמַאֲמַר הַמֶּלֶךְ (תהלים קו, לה) 'וַיִּתְעָרְבוּ בַגּוֹיִם וַיִּלְמְדוּ מַעֲשֵׂיהֶם', וְיִמְנְעוּ מִכֶּם הַשֶּׁפַע הַטּוֹב, וְתָקִיא אֶתְכֶם הָאָרֶץ כַּאֲשֶׁר עָשְׂתָה לָהֶם, וְנִכְפְּלָה הָאַזְהָרָה לִהְיוֹת שֶׁעִנְיַן עֲבוֹדָה זָרָה חָמוּר הוּא מְאֹד.

ע"ז כ. רמב"ם הל' עכו"ם פ"י, סה"מ ל"ת נ"א, סמ"ג לאוין מ"ט, יו"ד סי' קנ"א.

משנה הלכות

צד) באיזה אומות נוהג. בקיום המצוה כבר הבאתי לעיל (מצוה צ"ג) מחלוקת הפוסקים, דעת הרמב"ם ז"ל דנוהג בכל עובדי עבודה זרה, והסמ"ג והראב"ד ועוד פוסקים פסקו דרק בז' עממין הכתוב מדבר. הניחו מלעבוד עבודה זרה מותרין לשכון בארצינו, וזה נקרא גר תושב[א].

בתים ושדות. לא רצו להניח מהעבודה זרה אין שוכרין להם דירה וכל שכן שאין מוכרין להם, לפי שמכניסים שם עבודה זרה, ולסחורתם מותר להשכיר, ובלבד שלא ישכיר לשלשה עכו"ם יחדיו, דג' הוי דבר קבוע ואין ראוי לקובעם בארץ, ואין מוכרין להם פירות במחובר על מנת לקוץ[ב]. ואינו אסור אלא בארץ ישראל המקודשת או בכיבוש שני על ידי עזרא, ובסוריא מוכרין להם בתים אבל לא שדות, והחמירו בשדות מפני שיש בה הפקעת מעשרות, ונותן להם חניה בקרקע[ג]. ועיין מה שכתב מרן כ"ק זקיני בבית שערים (יורה דעה סי' ת"ה).

שאר פרטים. ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג להרמב"ם[ד], והראב"ד חולק. ואין לוקין על לאו זה.

צד) א. רמב"ם הל' עכו"ם פ"י ה"ו. **ב.** רמב"ם שם ה"ד. **ג.** שם ה"ד. **ד.** שם ה"ו.

פָּרָשַׁת תְּרוּמָה יֵשׁ בָּהּ ב' עֲשִׂין וְלָאו אֶחָד

מִצְוָה צה

לִבְנוֹת בֵּית הַבְּחִירָה (מִצְוַת עֲשֵׂה ל"ח)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְנוֹת בֵּית הַבְּחִירָה בִּכְנִיסָתָם לָאָרֶץ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כה, ח) 'וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּהְיֶה לָנוּ בַּיִת מְיֻחָד בִּקְדֻשָּׁה וּבְטָהֳרָה, מְזֻמָּן וּמְיֻחָד לַעֲבוֹדָתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ, וְשָׁם יִתְקַבְּצוּ כָּל הָעָם לִתְפִלָּה. וְרָאוּי לְכַבֵּד הַבַּיִת הַזֶּה וּלְהַדְּרוֹ בְּתַכְלִית מַה שֶּׁאֶפְשָׁר, וְכָל זֶה גְּדֻלָּה לְמִי שֶׁשּׁוֹכֵן בְּתוֹכָהּ כְּדִכְתִיב 'וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם'. וְלֹא יַעֲלֶה עַל הַדַּעַת שֶׁהוּא צָרִיךְ לְבַיִת אוֹ לְהֵיכָל, וַהֲלֹא שָׁמַיִם וָאָרֶץ הוּא

משנה הלכות

צה) פרטי בנין בית המקדש. כשרוב ישראל על אדמתן מצוה על הציבור[א] לבנות בית הבחירה על הר המוריה בירושלים[ב], והמקדש כולל קדשי קדשים וקודש ואולם (ושלשתן נקראין היכל) ועזרה (ונקראת עזרת ישראל) והכל נקרא מקדש[ג]. אין בונין בית המקדש בלילה[ד]. ואין מבטלין תינוקות של בית רבן לבנותו, ואינו דוחה שבת ויום טוב[ה]. ו'כל ברזל לא ישמע בהבנותו' (מלכים א ו, ז), בונים אותו מאבנים גדולות או מלבנים[ו]. אין בו עץ משער נקנור ולפנים[ז]. ועיין במשנה למלך. ומרצפין כל העזרה באבנים יקרות[ח]. ומצוה להטיח אותו בזהב[ט]. קדשי קדשים, וקודש ואולם, ועזרת ישראל, הוא נקרא מחנה שכינה, והעזרה הקודמת היינו עזרת נשים עד פתח הר הבית נקרא מחנה לויה[י].

עשיית כלי המקדש ומקומם. עשיית כלי המקדש ג"כ מעין מצוה זו[יא]. הארון והלוחות מונחים בקדשי קדשים, ובאמצעו היה עומד[יב], ודעת הרמב"ם[יג] ורשב"ם[יד] דבצד מערבי היה עומד. המזבח והכבש שעולים בו למזבח להקריב, מקומו לפני האולם לדרום[טו].

צה) א. חינוך, וע"ע שו"ת משנה הלכות ח"ה סי' ש"י. **ב.** סמ"ג. **ג.** רמב"ם הל' בית הבחירה פ"א ה"ה. **ד.** רמב"ם שם הי"ב, וע"ע בשו"ת משנה הלכות ח"ו סי' שכ"ו. **ה.** רמב"ם שם. **ו.** שם ה"ח. **ז.** רמב"ם וראב"ד שם ה"ט, ועיין בכסף משנה. **ח.** רמב"ם שם ה"י. **ט.** רמב"ם שם הי"א. **י.** רמב"ם שם פ"ז הי"א. **יא.** עיין חינוך ומנחת חינוך, וע"ע שו"ת משנה הלכות ח"ו סי' שכ"ו. **יב.** רש"י מגילה י: ד"ה אינו מן המדה, תוי"ט יומא פ"ה מ"ב, מנחת חינוך. **יג.** רמב"ם שם פ"ד ה"א. **יד.** ב"ב כה. ד"ה ארון שעשה משה, ועיין מנחת חינוך. **טו.** רמב"ם שם פ"א ה"ו.

מָלֵא, וְלֵית אֲתַר פָּנוּי מִנֵּיהּ, וְאָמַר שְׁלֹמֹה (מלכים א ח, כז) **'הִנֵּה הַשָּׁמַיִם וּשְׁמֵי הַשָּׁמַיִם לֹא יְכַלְכְּלוּךָ אַף כִּי הַבַּיִת הַזֶּה אֲשֶׁר בָּנִיתִי', וּכְתִיב** (ישעיה סו, א) **'הַשָּׁמַיִם כִּסְאִי וְהָאָרֶץ הֲדֹם רַגְלָי אֵי זֶה בַּיִת אֲשֶׁר תִּבְנוּ לִי וְאֵי זֶה מָקוֹם מְנוּחָתִי', וְכָל שֶׁכֵּן בַּיִת קָצָר זֶה. אֶלָּא וַדַּאי הַכַּוָּנָה לְיַחֵד מָקוֹם לַעֲבוֹדָתוֹ, וְשָׁם תִּשְׁרֶה שְׁכִינָתוֹ וְהַשְׁגָּחָתוֹ, כְּדִכְתִיב** (מלכים א ט, ג) **'וְהָיוּ עֵינַי וְלִבִּי שָׁם כָּל הַיָּמִים', וְכֵן אָמְרוּ רַז"ל** (שמו"ר ב, ב) **'מֵעוֹלָם לֹא זָזָה שְׁכִינָה מִכּוֹתֶל מַעֲרָבִי', וְלֹא יָסַלַּק עַד שֶׁיִּבָּנֶה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ אָמֵן. וְהָכִי אִיתָא בְּמִדְרַשׁ שִׁיר הַשִּׁירִים עַל פָּסוּק** (שה"ש ב, ט) **'הִנֵּה זֶה עוֹמֵד אַחַר כָּתְלֵנוּ'. וְכָל כַּוָּנָתוֹ יִתְבָּרַךְ לְזַכּוֹתֵנוּ וּלְיַשְּׁרֵנוּ לַעֲבוֹדָתוֹ כְּדֵי שֶׁנִּזְכֶּה וְתִתְקַיֵּם בָּנוּ תַּכְלִית יְצִירַת הָאָדָם** (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה ד"ש).

מס' מדות, רמב"ם הל' בית הבחירה פ"א, סה"מ מ"ע כ', סמ"ג עשין קס"ג.

משנה הלכות

כיור וכנו לקידוש ידים ורגלים מקומו בין האולם למזבח[טז]. מנורה בדרום משמאל הנכנס, ושולחן שעליו לחם הפנים מימין[יז]. מזבח הקטורת משוך מבין שניהם לחוץ ושלשתן בתוך הקודש לפני קדשי קדשים[יח]. המנורה והשולחן ומזבח הקטורת אין באין אלא מן המתכת, ואם עשאום משל עץ או אבן או זכוכית פסול[יט]. ושאר הכלים ופרטם עיין רמב"ם הל' בית הבחירה.

שאר פרטי בנין העזרה. ועושין בתוך העזרה גבולים עד כאן לישראל עד כאן לכהנים[כ]. ומצוה מן המובחר לחזק את הבנין ולהגביהו כפי כח הציבור, שנאמר (עזרא ט, ט) 'ולרומם בית אלקינו', ומפארין אותו ומייפין כפי כוחן, אם יכולין לטוח אותו בזהב ולהגדיל במעשיו הרי זה מצוה[כא].

טז. רמב"ם שם. **יז.** רמב"ם שם ה"ז. **יח.** רמב"ם שם. **יט.** רמב"ם שם הי"ח. **כ.** רמב"ם שם ה"ז. **כא.** רמב"ם שם הי"א.

מִצְוָה צו

שֶׁלֹּא לְהוֹצִיא בַּדֵּי הָאָרוֹן מֵהַטַּבָּעוֹת (לֹא תַּעֲשֶׂה נ"ח)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהוֹצִיא בַּדֵּי הָאָרוֹן מִן הָאָרוֹן, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כה, טו) 'בְּטַבְּעֹת הָאָרֹן יִהְיוּ הַבַּדִּים לֹא יָסֻרוּ מִמֶּנּוּ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי מֵרֹב קְדֻשַּׁת הָאָרוֹן אַחַר שֶׁזָּכוּ לְנָתֵן בּוֹ פַּעַם אַחַת לֹא יֵרְדוּ מִקְּדֻשָּׁתָן, וּכְלִי שֶׁנִּשְׁתַּמֵּשׁ בּוֹ קֹדֶשׁ לֹא יִשְׁתַּמְּשׁוּ בּוֹ חֹל, וְאִם יָסִירוּ הַבַּדִּים אֲפִלּוּ שֶׁיִּשְׁתַּמְּשׁוּ בָּהֶם דְּבָרִים אֲחֵרִים אוֹ שֶׁיֹּאבְדוּ בְּרֹב הַזְּמַן (חינוך). עוֹד כִּי גָּלוּי וְיָדוּעַ לְפָנָיו שֶׁעָתִיד הָאָרוֹן לִגָּנֵז, לָכֵן צִוָּה שֶׁלֹּא יָסִיר הַבַּדִּים מִמֶּנּוּ אֲפִלּוּ יִהְיוּ עֲמוֹ בְּקְדֻשָּׁתוֹ בְּכָל מָקוֹם. וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז כִּי הַבַּדִּים מוֹרִים עַל מַחֲזִיקֵי הַתּוֹרָה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (משלי ג, יח) 'עֵץ חַיִּים הִיא לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ', וְאָמַר שֶׁלֹּא יָסִירוּ מִמֶּנּוּ לְעוֹלָם רֶמֶז לְמַחֲזִיקֵי תּוֹרָה שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ אֶתֵּן לוֹ פַּעַם אוֹ פַּעֲמַיִם, אֲבָל לֹא יָסִירוּ מִמֶּנּוּ עַד עוֹלָם, כִּי בֶּאֱמֶת

משנה הלכות

צו) גדרי האיסור ושאר עניני נשיאת הארון. אסור להסיר אפילו אחד מטבעות הארון[א]. וכשמוליכין הארון ממקום למקום אין מוליכין אותו לא על הבהמה ולא על העגלות אלא מצוה לנטלו על הכתף, שנאמר (במדבר ז, ט) 'כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו', ולפי ששכח דוד ונשאו על העגלה נפרץ פרץ בעוזא[ב]. וכשנושאים אותו על הכתף נושאין פנים כנגד פנים, ואחוריהם לחוץ, ופניהם לפנים, ונזהרים שלא ישמטו הבדים מן הטבעות[ג]. הסיר בד אחד וחזר והסיר בד השני, אם התרו בו על השני ולא על האחד אינו לוקה, דעיקר האיסור להסיר הבדים שצריכים לישא בהם הארון, ולאחר שכבר הסיר בד אחד אי אפשר לשאת אותו (יריעות שלמה), אבל אם התרו בו על הראשון בשעה שהסיר לוקה. ומותר להזיזן בתוך טבעות הארון הנה והנה, ואין איסור כל זמן שלא השמיטן לגמרי לחוץ (תוס' הרא"ש יומא עב.) ועיין מוצל מאש אלפנדרי סי' נ"א.

מצות נשיאת הארון לדורות. ודעת הרמב"ם[ד] דלדורות אסור ללויים לשאת הארון רק לכהנים בלבד, והרמב"ן[ה] חולק וכתב דח"ו שהמצוה תשתנה, ובמדבר וכן בכל הדורות הלויים היו נושאים את

צו) א. רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ב הי"ג. **ב.** רמב"ם שם הי"ב. **ג.** שם הי"ג. **ד.** בספר המצוות עשין ל"ד. **ה.** בספר המצוות שורש שלישי אות ג'.

הָאָרוֹן נוֹשֵׂא אֶת נוֹשְׂאָיו (עיין סוטה לה.), וְהֵם הַמְקַבְּלִים וְלֹא הַנּוֹתְנִים. גַּם שֶׁכָּל כְּלֵי הַמִּקְדָּשׁ צוּרָתָן מְחֻיֶּבֶת לְרַמֵּז עִנְיָנִים עֶלְיוֹנִים כְּדֵי שֶׁיִּהְיֶה הָאָדָם נִפְעָל לְטוֹבָה מִתּוֹךְ מַחֲשַׁבְתּוֹ בָּהּ, וְרָצָה הָאֵל בָּרוּךְ הוּא לְטוֹבָתֵנוּ שֶׁלֹּא תַּפְסִיד אוֹתָהּ צוּרָה אֲפִלּוּ לְפִי שָׁעָה (חינוך).

יומא עב. רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ב, סה"מ ל"ת פ"ו, סמ"ג לאוין רצ"ו, יראים סי' שכ"ח.

מִצְוָה צז

דִּין לֶחֶם הַפָּנִים (מִצְוַת עֲשֵׂה ל"ט)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיְּסַדְּרוּ הַכֹּהֲנִים לֶחֶם הַפָּנִים וּלְבוֹנָה זַכָּה בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ עַל הַשֻּׁלְחָן לִפְנֵי ה' בְּכָל שַׁבָּת, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כה, ל) 'וְנָתַתָּ עַל הַשֻּׁלְחָן לֶחֶם פָּנִים לְפָנַי תָּמִיד', (ובפר' אמור, ויקרא כד, ח) 'בְּיוֹם הַשַּׁבָּת יַעַרְכֶנּוּ'. וְנוֹהֶגֶת בִּזְמַן הַבַּיִת בְּכֹהֲנִים זְכָרִים.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַלֶּחֶם הוּא עִקַּר מְזוֹן כָּל בְּנֵי הָעוֹלָם, צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִהְיוֹת הַלֶּחֶם מְסֻדָּר תָּמִיד עַל הַשֻּׁלְחָן הַטָּהוֹר לִפְנֵי ה' כְּדֵי שֶׁתִּהְיֶה הַשְׁגָּחָתוֹ עָלָיו תָּמִיד בְּלִי הֶפְסֵק, וְעַל יְדֵי כָּךְ תָּחוּל הַבְּרָכָה עַל כָּל פַּרְנָסַת הָעוֹלָם. וְלָכֵן תֵּדַע שֶׁכָּל כֹּהֵן הַמַּגִּיעַ לוֹ שִׁעוּר כְּפוֹל הָיָה אוֹכֵל וְשָׂבֵעַ, לְפִי שֶׁהַבְּרָכָה חָלָה עָלָיו, וּמִשָּׁם לְכָל הָעוֹלָם. וְלָכֵן הָיוּ שָׁם

משנה הלכות

הארון. ואני מסתפק שאם הוציאו הלוחות מהארון לאיזה דבר שהוא, הן בשוגג הן במזיד אי מותר אז להוציא הבדים מהארון. גם אם לאיזה סיבה יעשו ארון אחר ויניחו בו הלוחות מה יהיה דין הראשון, ויש פנים לכאן ולכאן, ואין כאן מקום להאריך. ונוהג לאו זה בזכרים ונקבות בכל מקום שהארון והלוחות שם.

צז) השולחן. קיום המצוה, השולחן ארכו י"ב טפחים, ורחבו ששה טפחים[א], ואמה וחצי קומתו[ב], עומד בהיכל בצפון[ג], וד' סניפין של זהב קשות היו לשולחן מפוצלין בראשיהן, והם היו סומכין המערכות של לחם הפנים שנים לכל צד[ד]. וי"ד קנים של זהב כל אחד כחצי קנה חלול היו לו לכל סדר (והם

צז) א. רמב"ם הל' בית הבחירה פ"ג הי"ב, תמידין ומוספין פ"ה ה"ט. **ב.** שמות כה, כג. ועיין תוס' פסחים קט: ד"ה אמתא באמתא. **ג.** שמות כו, לה. ורש"י שם, יומא כא: לג: **ד.** רמב"ם הל' בית הבחירה שם הי"ג.

בְּזִיכֵי לְבוֹנָה לְהַקְטִיר עַל הַמּוּבְחַ, וְהַלֶּחֶם מִתְחַלֵּק לְכָל בְּנֵי הַמִּשְׁמֶרוֹת, וְדוֹמֶה לְהַקְרָבָנוֹת שֶׁהָיוּ מַקְטִירִים הָאֵמוּרִים עַל גַּבֵּי הַמּוּבְחַ, וְהַבָּשָׂר נֶאֱכָל לַכֹּהֲנִים, וּבְעָלִים מִתְכַּפְּרִים. וְכֵיוֹצֵא בָּזֶה אָמְרוּ רַז"ל (ר"ה טז.) **'הַקְרִיבוּ לְפָנַי עֹמֶר כְּדֵי שֶׁיִּתְבָּרְכוּ לָכֶם תְּבוּאוֹת שֶׁבַּשָּׂדוֹת, נַסְּכוּ לְפָנַי מַיִם שֶׁבֶּחָג כְּדֵי שֶׁיִּתְבָּרְכוּ לָכֶם גִּשְׁמֵי שָׁנָה'** (חינוך). **וְלָכֵן הָיוּ י"ב חַלּוֹת כְּדֵי שֶׁיִּתְבָּרְכוּ י"ב שִׁבְטֵי יָ"הּ. וְהָיָה בְּיוֹם הַשַּׁבָּת דַּוְקָא לְפִי מַה שֶּׁאִיתָא בַּזֹּהַר** (ח"ב פח.) **דְּ'כָל בִּרְכָאן דִּלְעֵלָּא וּלְתַתָּא בְּיוֹמָא שְׁבִיעָאָה תַּלְיָין', וְיִתְבָּרְכוּ בָּזֶה כָּל הַשָּׁבוּעַ. וּלְהוֹרוֹת כִּי לֹא עַל הַלֶּחֶם לְבַדּוֹ יִחְיֶה הָאָדָם** (ע"פ דברים ח, ג)**, אֶלָּא בִּרְכַּת ה' הִוא הַמַּשְׁבִּיעַ.**

מנחות צו. רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ד ופ"ה, סה"מ מ"ד כ"ז, סמ"ג קצ"ו.

משנה הלכות

מנקיותיו), ושני הבזיכין שמניחין בהן הלבונה[ה].

סדור י"ב חלות. מביאין י"ב חלות, כל חלה שני עשרונים[ו], ארכה י' טפחים, ורחבה חמשה, ועביה טפח[ז] (עיין פסחים לז. וירושלמי פרק כל שעה, ותימה על הרמב"ם ז"ל מהל' תמידין ומוספין[ח]). מניח אורך החלה על רוחב השולחן[ט], ונותן בין כל חלה וחלה ג' קנים, ובין חמישית ושישית שני קנים בלבד[י]. ב' שולחנות היו באולם מבפנים על פתח הבית, אחד של שיש נותנין עליו לחם בכניסתו, ואחד של זהב נותנין עליו לחם ביציאתו[יא]. סידור קנים אינו דוחה שבת, אלא בערב שבת שומטן וביום א' מכניסם בחדש[יב]. נעשית בח' כהנים, שנים כל אחד מהם מערכה של שש חלות בידם, ושנים בידם שני בזיכי לבונה, ושנים ליטול הלחם, ושנים ליטול הלבונה משבת העברה[יג]. שני בזיכין מעכבין זה את זה, ושני הסדרים מעכבין זה את זה, החלות מחלקן לכהנים[יד], חל יום הכיפורים בשבת מחלקין לערב[טו].

נפרס הלחם. נפרס הלחם קודם שהסיר מהשולחן פסול ואינו מקטיר הבזיכין. נפרס לאחר שהוסר מקטיר הבזיכין והלחם פסול[טז]. נפרס לאחר הקטרה כשר דכבר נעשה מצותו[יז].

עשיית הלחם. הלחם הפנים נעשה מכ"ד סאה חטים ראוים למנחות, שפין אותם ובועטין בהן כחיטי מנחות, וטוחנין ומנפין אותן באחת עשרה נפה, ולוקח כ"ד עשרון

ה. שם הי"ד. **ו.** רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ה ה"ב. **ז.** שם ה"ט. **ח.** שם שכתב שרומה שבע אצבעות. **ט.** רמב"ם שם ה"ט. **י.** שם הל' בית הבחירה פ"ג הט"ו. **יא.** שם הט"ז. **יב.** שם הל' תמידין ומוספין פ"ה הי"א. **יג.** שם ה"ד. **יד.** שם ה"ג. **טו.** שם ה"ה. **טז.** שם הט"ו. **יז.** שם הט"ז.

פָּרָשַׁת תְּצַוֶּה יֵשׁ בָּהּ ד' מִצְוֹות עֲשֵׂה, וְג' מִצְוֹות לֹא תַעֲשֶׂה.

מִצְוָה צח

לַעֲרֹךְ נֵרוֹת בַּמִּקְדָּשׁ (מִצְוַת עֲשֵׂה מ')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיַּעַרְכוּ הַכֹּהֲנִים נֵרוֹת הַמְּנוֹרָה בַּמִּקְדָּשׁ לִפְנֵי ה' תָּמִיד, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כז, כ-כא) 'לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד וְגוֹ', יַעֲרֹךְ אֹתוֹ אַהֲרֹן וּבָנָיו', וְנֶאֱמַר (שמות ל, ז-ח) 'בְּהֵיטִיבוֹ אֶת הַנֵּרֹת וְגוֹ', וּבְהַעֲלֹת אַהֲרֹן אֶת הַנֵּרֹת'. וְנוֹהֵג בִּזְמַן הַבַּיִת בְּזִכְרֵי כְהֻנָּה.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁצִּוָּנוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לִהְיוֹת נֵר דָּלוּק בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ לְהַגְדִּלַת הַבַּיִת לְכָבוֹד וּלְתִפְאָרֶת בְּעֵינֵי הָרוֹאִים, כְּדֶרֶךְ הַשָּׂרִים הַמִּתְכַּבְּדִים בְּבָתֵּיהֶם בְּנֵרוֹת דּוֹלְקוֹת, וְכָל עִנְיַן הַהַגְדָּלָה בּוֹ כְּדֵי שֶׁכְּשֶׁיִּרְאֵהוּ יִכָּנֵם בְּלֵב הָאָדָם מוֹרָא וַעֲנָוָה, כִּי בְּמַעֲשֶׂה הַטּוֹב הֶכְשֵׁר הַנֶּפֶשׁ (חינוך). וְעַל

סולת, ועושין מהם י"ב חלות מצות[יח], לישתן ועריכתן, ואפייתן, בפנים העזרה[יט], ואין דוחה שבת ויום טוב ואופין קודם שבת ויום טוב[כ].

צח) עשייתה ומקומה. קיום המצוה, עושין מנורה של זהב, ששה קנים יוצאים מצדיה ואחד בגוף המנורה[א], משקלה מבואר בקרא[ב], גביעיה כפתוריה ופרחיה הכל מקשה זהב מעשה אחד, אין להם זהב עושין משאר מיני מתכות, מנורה של מתכת אין עושין לה גביעים וכפתורין ופרחים, ואין מקפידין על משקלה[ג]. ז' קנים מעכבין זה את זה[ד]. ואין עושין מנורה של עץ ואבן וחרס[ה]. היתה מונחת בכותל דרום תוך כ' אמה מקודש קדשים[ו]. יש אומרים צפון ודרום היתה מונחת[ז], ויש אומרים מזרח ומערב היתה מונחת[ח].

הדלקתה, דישונה, והטבתה. נותן חצי לוג שמן לכל נר ונר, נותן פתילה שתהא דולקת מערב עד בוקר ומדליקן[ט]. (ועיין במזרחי ריש תצוה, שהיה בית קיבול לפתילות בתוך המנורה, שלא היה אפשר לעשותן עבות או דקות, רק כפי שיעור ההוא, ועפ"י השיעור ההוא שיערו חכמים חצי לוג, (עי' משנ"ה יט שעב). אבל מפורש בירושלמי (שקלים פ"ה ה"א) דבן בבי היה ממונה על הפתילות שהיו משנה בכל לילה לעשותן עבים וקטנים לפי אורך הלילה, וכבר

יח. שם ה"ו. **יט.** עיין מנחת חינוך. **כ.** רמב"ם שם ה"י. **צח) א.** רמב"ם הל' בית הבחירה פ"ג ה"ז-ח. **ב.** שמות כה, לט. ועיין שם ברש"י וברמב"ן. **ג.** רמב"ם שם ה"ד. **ד.** שם ה"ז. **ה.** מנחות כח:. **ו.** מנחת חינוך. **ז.** רמב"ם שם הי"ב. **ח.** ראב"ד שם. **ט.** רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ג הי"א.

דֶּרֶךְ הָרֶמֶז שִׁבְעָה קְנֵי מְנוֹרָה לִכְבוֹד שַׁבָּת. וְגַם רֶמֶז לְשִׁבְעִים שָׁנָה לְהַדְלִיק נֵר תּוֹרָה, שֶׁתָּאִיר פָּנָיו שִׁבְעִים שָׁנָה בְּחָכְמַת אֱלֹקִים, דִּמְנוֹרָה רוֹמֵז לְחָכְמָה וְסִימָנָךְ 'מְנוֹרָה בַּדָּרוֹם' (ב"ב כה:), וְיֵשׁ לַמְקַבְּלִים בְּעִנְיָנִים אֵלּוּ חָכְמוֹת נִכְבָּדוֹת וְסוֹדוֹת נִפְלָאִים. וּבְכַוָּנַת הָאַר"י (ילקוט ראובני פר' תרומה אות עה, ופר' בהעלותך אות ו) הַמְּנוֹרָה מְכֻוָּנֶת נֶגֶד הַתּוֹרָה, ז' קָנִים נֶגֶד ז' תֵּבוֹת בְּפָסוּק בְּרֵאשִׁית (בראשית א, א), י"א כַּפְתּוֹרִים נֶגֶד י"א תֵּבוֹת בְּפָסוּק שְׁמוֹת (שמות א, א), ט' פְּרָחִים נֶגֶד ט' תֵּבוֹת בְּפָסוּק וַיִּקְרָא (ויקרא א, א), גְּבַהּ הַמְּנוֹרָה י"ח טְפָחִים, וְטֶפַח י"ח לֹא הָיָה שָׁלֵם, רַק י"ז שְׁלֵמִים נֶגֶד י"ז תֵּבוֹת בְּפָסוּק בַּמִּדְבָּר (במדבר א, א), כ"ב גְּבִיעִים נֶגֶד כ"ב תֵּבוֹת בְּפָסוּק דְּבָרִים (דברים א, א), וְכֻלָּם (חוץ מִן הַטְּפָחִים) רֶמֶז שֶׁבְּיוֹם הַחֲמִשִּׁים לְאַחַר מ"ט קִבְּלוּ הַתּוֹרָה.

יומא יד: ל"ג: מנחות פח: פט. תמיד פ"ו, רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ג, סה"מ עשין כ"ה.

מִצְוָה צט

בִּגְדֵי כְּהֻנָּה (מִצְוֹת עֲשֵׂה מ"א)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּלְבְּשׁוּ הַכֹּהֲנִים בִּגְדֵי קֹדֶשׁ בִּשְׁעַת עֲבוֹדָתָם, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כח, ד) 'וְעָשׂוּ בִגְדֵי קֹדֶשׁ לְאַהֲרֹן אָחִיךָ וּלְבָנָיו'.

משנה הלכות

הארכתי בזה במקום אחר בס"ד'). דעת הרמב"ם דהדלקה כשרה בזר[יא]. בכלל המצוה הוא לדשן המנורה בבוקר ובין הערבים, שכל נר שכבה מסיר הפתילה והשמן שבנר ומקנחו ונותן בו פתילה אחרת ושמן אחר ומדליקו[יב]. נר שכבה מדליקו מחברו, כלומר שמושך הפתילה עד לחברו ומדליקו, חוץ מנר מערבי שכבה שאין מדליקו אלא ממזבח החיצון[יג] (והראב"ד ז"ל חולק בזה). הדלקת הנרות דוחה שבת וטומאה, שקבוע להם זמן[יד]. כבה בלילה אי צריך לחזור ולהדליקו במחלוקת שנויה[טו]. פתילות שאסור להדליק בהן בשבת אסור להדליק בהן במקדש במנורה[טז].

צט) מעשה הבגדים. ג' מיני בגדים הם, בגדי כהן הדיוט, ובגדי זהב,

י. עיין ספר ימי שמונה בתפילות ופיוטים ודברי אגדה אות ה. **יא.** רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ט ה"ז. **יב.** רמב"ם הל' תמידין פ"ג הי"ב. **יג.** שם הי"ג-י"ד והי"ז. **יד.** שם ה"י. **טו.** עיין רש"י מנחות פח: ותשובות הרשב"א סי' ע"ט וסי' ש"ט, ושאר ראשונים שהובאו במנחת חינוך. **טז.** רמב"ם שם הט"ו.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מְפֹרָשׁ בִּקְרָא (שם, ב) 'לְכָבוֹד וּלְתִפְאָרֶת', שֶׁהַכֹּהֵן יִתְכַּבֵּד וְיִתְפָּאֵר בָּהֶם. לְפִי שֶׁהַכֹּהֵן הַגָּדוֹל הָיָה מַלְאַךְ ה' צְבָאוֹת אֵצֶל הַיְחִידִים בְּעַנְיַן הָעֲבוֹדָה, צִוָּה אוֹתוֹ לְהַלְבִּישׁוֹ בִּגְדֵי מַלְכוּת לִהְיוֹתוֹ נִכְבָּד וּמְפֹאָר אֵצֶל הֶהָמוֹן, כִּי הַבְּגָדִים הָאֵלֶּה בִּגְדֵי מַלְכוּת. וְכֵן בִּגְדֵי כֹּהֵן הֶדְיוֹט לִהְיוֹתָם נִבְדָּלִים וּמְפֹרָשִׁים לִהְיוֹת כֹּהֲנֵי ה', וְיִהְיוּ גַּם כֵּן מֻבְדָּלִים בְּמַלְבּוּשֵׁיהֶם וְנִכָּרִים וּמְכֻבָּדִים בְּעֵינֵיהֶם. וּמִזֶּה מְרַמֵּז לְרַבָּנָן וְתַלְמִידֵיהוֹן תַּלְמִידֵי חֲכָמִים לוֹמְדֵי תּוֹרָה לִהְיוֹתָם מֻפְרָשִׁים וּמֻבְדָּלִים בְּמַלְבּוּשֵׁיהֶם מֵעַמֵּי הָאָרֶץ. גַּם כִּי הָעֲבוֹדָה צְרִיכָה כַּוָּנָה, וְהַלְּבוּשׁ הַמְיֻחָד לְאוֹתָהּ עֲבוֹדָה יְעוֹרֵרֵהוּ לַחְשֹׁב בְּלִבּוֹ וּלְכַוֵּן לִפְנֵי מִי עוֹמֵד, כִּי הָאָדָם נִפְעָל לְפִי פְּעֻלּוֹתָיו.

משנה הלכות

ובגדי לבן, בגדי כהן הדיוט כתונת מכנסים מצנפת ואבנט, ארבעתן של פשתן לבנים וחוטן כפול[א]. נארג למידת הכתונת, הכתונת נארגת בפנ"ע והבית יד נארג בפני עצמו, ונחבר אל הכתונת[ב]. והאבנט להרמב"ם[ג] היה של כלאים ויש חולקין[ד]. אורך האבנט ל"ב אמות, ורחבו ג' אצבעות[ה]. מוסיף כהן גדול על בגדים אלו עוד ד' והם, מעיל, ואפוד, וחושן וציץ, והוא הנקרא בגדי זהב[ו]. בגדי לבן הם ד' בגדים ששימש בהם כהן בגדול ביום הכיפורים, כתונת, ומכנסים, ואבנט ומצנפת, ארבעת לבנים, וחוטן כפול ששה, ומן הפשתן לבדו הם, ושני כתונות אחרות היו לו לכהן גדול אחת לובשה יום הכיפורים שחרית ואחת בין הערביים, שוין של שתיהם שלשים מנה של הקדש, ואם רצה מוסיף משלו[ז].

לבישתם. בגדי כהונה לובשן ביום אף שלא בשעת עבודה, לבד מן האבנט שהוא של שעטנז[ח]. בגדי יום כיפור אינו חוזר ועובד בהם לעולם שנאמר (ויקרא טז, כג) 'והניחם שם'[ט]. חסר אחד מן הבגדים דינו כזר[י]. ואסור להיות דבר חוצץ בין בשרו לבגדים[יא]. היו בגדיו מלוכלכים בטיט או מקורעין, או ארוכין או קצרים ממידתו, או שסילקן באבנטו ועל ידי זה נעשו פחות ממידתו ועבד עבודתו פסולה[יב], וחייב מיתה בידי שמים כמחוסר בגדים[יג]. לבש בגדים יתרים הרי הוא כמחוסר בגדים, דכל יתר כנטול דמי[יד]. תפילין של יד לא היה מניח משום דחוצצין בין הבגדים, ותפילין של ראש אם היה רוצה מניח בין ציץ למצנפת לכהן גדול ששם היה נראה שערו, ולכהן הדיוט

צט) א. רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ח ה"א. **ב.** שם הט"ז. **ג.** שם ה"א והי"א. **ד.** בסוגיא דיומא סח: סט. ועיין בכסף משנה שם הי"א. **ה.** רמב"ם שם הי"ט. **ו.** שם ה"ב. **ז.** שם ה"ג. **ח.** שם הי"א. **ט.** שם ה"ה. **י.** רמב"ם שם פ"י ה"ד. **יא.** רמב"ם שם ה"ו. **יב.** רמב"ם שם פ"ח ה"ד. **יג.** מנחת חינוך. **יד.** רמב"ם פ"י ה"ה.

וּכְעֵין תְּפִלִּין שֶׁנִּצְטַוּוּ הַכֹּל לְהַנִּיחַ בְּקֶצֶת הַגּוּף לְזִכָּרוֹן, וְהוֹסִיפוּ לַכֹּהֵן גַּם זֶה לְגַדֵּל עִנְיָנוֹ (חינוך).

יומא כה. זבחים טו: יט. רמב"ם הח' כלי המקדש פ"י, סה"מ מ"ע ל"ג, סמ"ג עשין קע"ג.

מִצְוָה ק

שֶׁלֹּא יָסוּר הַחֹשֶׁן מֵעַל הָאֵפוֹד (לֹא תַעֲשֶׂה נ"ט)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהָסִיר הַחֹשֶׁן מֵעַל הָאֵפוֹד, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כח, כח) 'וְלֹא יִזַּח הַחֹשֶׁן מֵעַל הָאֵפוֹד'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁרָצָה הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְטוֹבָתֵנוּ לְזַכּוֹתֵנוּ בְּהַגְדָּלַת אוֹת הַבַּיִת הַקָּדוֹשׁ, וְלִהְיוֹת כָּל אֲשֶׁר בּוֹ מְכֻוָּן וְקָבוּעַ עַל מְכוֹנוֹ, בֵּין עִנְיַן כֵּלָיו וּבֵין כְּלֵי הַמְשָׁרְתִים כְּגוֹן מַלְבּוּשֵׁיהֶם, הַכֹּל יִהְיֶה בְּתַכְלִית הַשְּׁלֵמוּת שֶׁלֹּא יֶחְסַר שׁוּם נוֹי, וּמִזֶּה שֶׁלֹּא יִזַּח הַחֹשֶׁן נָע וָנָד עַל לוּחַ לִבּוֹ (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז כִּי הַמַּעֲמִיד דַּיָּן שֶׁאֵינוֹ הָגוּן כְּאִלּוּ נָטַע אֲשֵׁרָה (סנהדרין ז:), שֶׁהַחֹשֶׁן מְכַפֵּר עַל מִשְׁפָּט הֶעָקוּל וְאֵפוֹד מְכַפֵּר עַל עֲבוֹדָה זָרָה, שֶׁנֶּאֱמַר (הושע ג, ד) 'וְאֵין אֵפוֹד וּתְרָפִים' (זבחים פח:). וּבָא לְרַמֵּז שֶׁיִּהְיֶה הַחֹשֶׁן תָּמִיד קָבוּעַ

משנה הלכות

מניח למטה מהמצנפת, ולא הוה יתר בגדים ויכול להניחם אף בשעת עבודה[טו].

ק) מעשה חושן ואפוד. החושן והאפוד משמונה בגדים של כהן גדול[א]. החושן ניתן כנגד לבו לפניו, והאפוד מאחריו, מכוון כנגד החושן שלפניו[ב], ובאפוד כמין ב' ידות יוצאות ממעשה אפוד בעצמו שחוגר עצמו בו[ג]. קושר הטבעות שהיו באפוד בפתיל תכלת[ד].

מהות הלאו וזמנו. המפסיק חיבורן דרך קלקול לוקה[ה]. ודעת החינוך דדוקא כשפורקן בשעת עבודה חייב. והיראים במצוה ש"ל כתב כשהכהן גדול לבוש אסור להזיח חושן מעל האפוד, אבל כשאינו לבוש בהן אינו מדבר, שהרי בטבעת התחתונה של החושן המרוכסות בפתיל תכלת אל טבעת הכתפות אשר ממעל לחשב האפוד הכתוב מדבר בהן, ובשעה שאינו לבוש בהן היה עושה אותן טבעות מאחות ועומדות, שאי

טו. שם ה"ו. **ק) א.** רמב"ם שם הל' כלי המקדש פ"ח ה"ב. **ב.** רמב"ם שם פ"ט הי"א. **ג.** שם ה"ט. **ד.** שם ה"י. **ה.** שם.

עַל הָאֵפוֹד לְיַפֵּר הָעוֹבְרִים. וּלְעוֹלָם גַּבֵּי עֲבוֹדָה זָרָה כְּתִיב 'יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ', וְלָכֵן 'לֹא יִזַּח הַחֹשֶׁן מֵעַל הָאֵפוֹד'.

יומא עב. רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ט, סה"מ ל"ת פ"ז פ"ח, סמ"ג לאוין רצ"ח רצ"ט, יראים ש"ל של"א.

מִצְוָה קא

שֶׁלֹּא לְקָרֵעַ פִּי הַמְּעִיל (לֹא תַעֲשֶׂה ס')

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְקָרֵעַ מְעִיל שֶׁל כֹּהֵן גָּדוֹל, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כח, לב) 'שָׂפָה יִהְיֶה לְפִיו סָבִיב מַעֲשֵׂה אֹרֵג כְּפִי תַּחְרָא יִהְיֶה לּוֹ לֹא יִקָּרֵעַ'. וּבִכְלַל הַלָּאו גַּם הַקּוֹרֵעַ בִּגְדֵי כֹּהֵן הֶדְיוֹט.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַקְּרִיעָה דָּבָר שֶׁל גְּנַאי אֶצְלֵנוּ וְעִנְיַן הַשְׂחָתָה, וְאַף בְּפִי הַבֶּגֶד, נִתְרַחַקְנוּ מֵהַדָּבָר וְהֶזְהִרְנוּ עָלָיו בְּלָאו כְּדֵי שֶׁיִּלְבָּשֵׁהוּ הַלּוֹבְשׁוֹ בְּאֵימָה וּבְיִרְאָה וּבְנַחַת בְּדֶרֶךְ כָּבוֹד (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ הָרֶמֶז שָׁוְּשִׁים הַכֹּהֵן עוֹד חוֹמָה חֲזָקָה לְפִיו סָבִיב שֶׁלֹּא יִקָּרֵעַ, אַחַר שֶׁהוּא הַמַּעְתִּיר

משנה הלכות

אפשר לו ללובשן בעודן מחוברות. והרמב"ם לא ביאר דעתו בזה, ובמנחת חינוך הקשה על החינוך מהש"ס, עיין שם, ולא הרגיש בדברי היראים גם כן, וצריך עיון. ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות.

קא) גדרי האיסור. הקורע כל בגדי כהונה דרך השחתה לוקה, מוסיף עליו מעיל כהן גדול שהקורעו אפילו שלא בדרך השחתה[א]. הקורע על מנת לתקן בבגדי כהן הדיוט ודאי דאינו עובר, ובמעיל אפשר דעובר[ב]. בגדים שבלו ונפסלו לעבודה נראה דאינו עובר על לאו זה[ג], ומבלאי מכנסי כהנים היו מפקיעין פתילות למנורה[ד]. הקורע אחר קורע צריך עיון אי עובר כיון דכבר נפסלו, או דלמא השחתה איכא.

בניתז עליו דם חטאת. בגד שניתז עליו דם חטאת צריך כיבוס בעזרה[ה]. יצא לחוץ ונטמאה קורעין הבגד ומשיירין בו כדי מעפורת שיקרא בגד וטהור מן התורה, ומכניסו בעזרה ומכבסו[ו]. מעיל שניתז עליו

קא) א. רמב"ם הל' כלי המקדש פ"ט ה"ג. ועיין במשנה למלך שם בשם קרבן חגיגה, ועיין מנחת חינוך. **ב.** עיין מנחת חינוך. **ג.** מנחת חינוך. **ד.** רמב"ם שם פ"ח ה"ו, ועי' משנה למלך שם ה"ה. **ה.** רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ח ה"א. **ו.** שם הי"ט.